

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
עופר כסיף

1506/25/פ

הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון – הקצאה שוויונית בתקציב), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 12 בחוק התרבות והאמנות, התשס"ג–2002¹, בסעיף 12, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) בחלוקת התקציב השנתי לתרבות ואמנות וכן בתקציב המועצה יינתן ביטוי הולם למגזרים שונים באוכלוסייה; חלקו של כל מגזר בתקציב השנתי לא יפחת משיעורו הכללי באוכלוסייה.

(ד) המועצה תמסור לשר דין וחשבון שנתי ובו יפורט אופן חלוקת התקציב לפי מגזרים בשנה שקדמה למועד הדיווח.

(ה) השר ידווח לוועדה אחת לשנה על יישום הוראות סעיף זה, לרבות לעניין חלוקת התקציב לפי מגזרים, בשנה שקדמה למועד הדיווח."

דברי הסבר

הציבור הערבי בישראל סובל ממחסור חמור בתקציבים בכל הקשור בתרבות. בחלק מהיישובים הערביים אין כל פעילות תרבותית ובאחרים ישנה פעילות מינימלית בלבד. להערכת ארגונים הפועלים בתחום קידום התרבות בחברה הערבית, 3% בלבד מתוך תקציב התרבות בישראל, שנאמד בכ-660 מיליון שקלים חדשים, מגיע בסופו של דבר לארגוני תרבות ערביים. מדין וחשבון למיפוי צורכי התרבות בחברה הערבית, שהוכן לאחרונה לבקשת משרד התרבות והספורט עולים נתונים מדאיגים ביותר על הפערים הגדולים בשירותי התרבות ובתמיכה הניתנים לאוכלוסייה הערבית ולעמותות הפועלות בה לעומת האוכלוסייה היהודית. מעמדן של הזכויות התרבותיות כזכויות אדם מעוגן בדין הבינלאומי. אמנות והכרזות בינלאומיות

¹ ס"ח התשס"ג, עמ' 64.

רבות הכירו בזכותו של הפרט ושל קבוצת מיעוט להשתתף בחיי התרבות, בזכותם לחופש היצירה, בזכות ליהנות מתרבות, ומתוצרי הקדמה המדעית, בחופש המחקר המדעי ובשמירה על הזהות והנרטיב של הפרטים ושל הקבוצות הלאומיות, הדתיות והתרבותיות.

כן הוכרו זכויות תרבותיות שנובעות מהשונויות הקבוצתיות והתרבותיות שמייחדת את קבוצת המיעוט מקבוצת הרוב במטרה להבטיח שוויון מהותי לבני ובנות קבוצת המיעוט ולהעניק להם הגנה משפטית ראויה ברמה האינדיבידואלית וברמה הקבוצתית.

על המדינה האחריות להבטיח ביטוי לגיוון התרבותי של החברה, והיא נדרשת להעמיד לרשות כל קבוצה את הכלים ואת האפשרות לשמור על ייחודה התרבותי והלאומי דרך הקצאת משאבים שוויונית והוגנת.

מטרת הצעת החוק היא להבטיח הקצאה שוויונית התואמת והולמת את חלקו של המיעוט הערבי ושל שאר המיעוטים באוכלוסייה, לצורך קיום ושיפור הצרכים התרבותיים שלהם ומימון ציבורי ראוי של הפעילות התרבותית בקרב כלל מגזרי האוכלוסייה.

לפי המוצע, התקציב השנתי לתרבות ואמנות, כמו גם תקציבה של המועצה הישראלית לתרבות ואמנות, יתחשב בשיעורו ובחלקו היחסי של כל מגזר באוכלוסייה, והכספים יוקצו בהתאם. עוד מוצע, כי המועצה תמסור לשר דין וחשבון מדי שנה, שיכיל בין היתר התייחסות לחלוקת התקציב לפי מגזרים, והשר ידווח על אלה לוועדת החינוך, התרבות והספורט.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)